REGLEMENT DE LA CONSULTATION

POUVOIR ADJUDICATEUR	**Hauts de Seine Habitat - OPH** 45, rue Paul Vaillant Couturier 92 300 LEVALLOIS PERRET
Représentant du Pouvoir Adjudicateur	M. le Directeur Général de Hauts de Seine Habitat - OPH
OBJET DU MARCHÉ	***Marché de travaux*** ***Rénovation de la production et distribution ECS*** ***1035 - Résidence Les Champs Philippe – LA GARENNE COLOMBES***
DATE et HEURE limites de remise des candidatures et Offres	**17 juillet 2026** **À 12h00 délai de rigueur**
Procédure	**Procédure adaptée ouverte** **Articles L. 2123-1, R. 2123-1 du Code de la commande publique.**

SOMMAIRE

PREAMBULE 4
ARTICLE 1ER – OBJET DU MARCHE 4
1.1 - Nature des prestations 4
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION 4
2.1 - Procédure de passation de la consultation 4
2.2 - Allotissement, tranches et forme juridique du marché 4
2.2.1 - Allotissement 4
Le présent marché se décompose en deux lots 4
2.2.2 - Tranches 4
2.2.3 - Forme juridique et nature du marché 4
2.3 - Délai de validité des offres 5
2.4 - Durée du marché 5
2.5 - Documents intangibles 5
2.6 - Variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) 5
2.6.1 - Variantes facultatives 6
2.6.2 - Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 6
2.7 - Modification du dossier de consultation par l'Acheteur 6
2.8 - Demande de renseignements 6
2.9 - Visite du site 6
ARTICLE 3 – SOUS-TRAITANCE 7
ARTICLE 4 – RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIER 7
4.1 - Forme juridique en cas de groupement d'opérateurs économique 7
4.2 - Retenue de garantie 8
4.3 - Avance 8
4.4 - Prestations similaires 8
ARTICLE 5 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 8
ARTICLE 6 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 9
6.1 - Pièces relatives à la candidature 9
6.2 - Modalité de dépôt des plis 11
ARTICLE 7 – SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 11
7.1 - Critères de sélection des candidatures 11
7.2 - Présentation et jugement des offres 12
7.2.1 - Pièces relatives à l'offre 12
7.2.2 - Critères de jugement des offres 13
ARTICLE 8 – NEGOCIATIONS 15
8.1 - Principes et modalités de négociations 15

8.2 - Conclusion des négociations 15
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 16
9.1 - Prérequis techniques 16
9.2 - Signature électronique 16
9.3 - Assistance 16
9.4 - Sécurité 17
9.5 - Copie de sauvegarde 17
ARTICLE 10 – ATTRIBUTION 17
10.1 - Classement des offres et attribution 17
10.2 - Vérification des conditions de participation 17
ARTICLE 11 – ECHANGES DU POUVOIR ADJUDICATEUR AU CANDIDAT 19
ARTICLE 12 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 19
ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 20
13.1 - Médiation 20
13.2 - Contentieux 21

PREAMBULE

1. Désignation du pouvoir adjudicateur

HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
45 rue Paul Vaillant Couturier
92 300 – LEVALLOIS PERRET
Tel : 01.47.57.31.77
Fax : 01.82.64.90.94

2. Nomenclature CPV

- *CPV principal :*

- 45331100-7 Travaux d'installation de chauffage central
- 45332200-5 Travaux d'installation de distribution d'eau

ARTICLE 1ER – OBJET DU MARCHE

1.1 – Nature des prestations

La présente consultation a pour objet des travaux de rénovation de la production et distribution ECS 1035 - Résidence Les Champs Philippe – LA GARENNE COLOMBES.

Le descriptif des travaux sont indiqués dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) joints au dossier de consultation.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION

2.1 – Procédure de passation de la consultation

La présente procédure de consultation est passée sous la forme d'une procédure adaptée ouverte conformément aux articles L. 2123-1, R. 2123-1 du Code de la commande publique.

2.2 – Allotissement, tranches et forme juridique du marché

2.2.1 – Allotissement

Le présent marché se décompose en deux lots

Lot	Descriptif
1	Production
2	Distribution

2.2.2 – Tranches

Sans objet.

2.2.3 – Forme juridique et nature du marché

Le futur marché sera traité à prix global et forfaitaire (DPGF) annexé à l'Acte d'engagement (AE) pour chaque lot.

2.3 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à **120 jours** courant à compter de la date limite de réception des offres.

A l'issue des négociations, une nouvelle date de remise des offres est arrêtée, celle-ci constituera le point de départ du délai susmentionné.

2.4 - Durée du marché

La durée du futur marché court à compter de sa notification jusqu'à la fin de la Garantie de Parfait Achèvement.

La durée globale estimative des travaux est de dix (10) mois dont 30 jours de préparation, à compter de la notification de l'ordre de service valant démarrage des travaux.

Il est loisible au titulaire, dans son offre de proposer des délais inférieurs à ceux susmentionnées, lesquels deviennent alors contractuels, de convention expresse entre les Parties, par substitution aux délais maxima mentionnés ci-dessus.

2.5 - Documents intangibles

Les documents fournis par Hauts-de-Seine Habitat sont intangibles. Les candidats ne doivent apporter aucune modification de forme ou de fond au CCAP et au CCTP.

Ils indiquent leurs prix dans les documents financiers mis à leur disposition. Ils ne sont pas autorisés à transformer ou à préciser les intitulés dans les documents susmentionnées. Ils sont, en revanche, autorisés à les sous-décomposer le cas échéant.

Toutefois, les candidats ont la possibilité d'apporter des précisions sur les prix et les prestations dans un chapitre spécial au sein de leur mémoire technique.

Dans la limite des délais impartis pour la demande de renseignement, les candidats ont la possibilité de faire toutes les demandes qu'ils jugent utiles ou de demander tout complément d'informations à Hauts-de-Seine Habitat.

Seuls les exemplaires détenus par Hauts-de-Seine Habitat font foi.

Par ailleurs, outre le respect des lois, normes et règlement, sont déclarés intangibles les éléments suivant du cahier des charges :

- ✓ Le délai maximum pour l'exécution des prestations ;
- ✓ Le mode de détermination des prix ;
- ✓ Le principe de variation des prix ;
- ✓ L'allotissement ;
- ✓ Les objectifs environnementaux ;
- ✓ Les périmètres d'intervention et prescriptions techniques et plus généralement le périmètre des prestations définies au CCTP.

2.6 - Variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

2.6.1 – Variantes facultatives

Les variantes facultatives ne sont pas autorisées.

2.6.2 – Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

L'Acheteur n'a prévu aucune prestation supplémentaire éventuelle pour le présent marché.

2.7 - Modification du dossier de consultation par l'Acheteur

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard **6 jours** avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet, notamment sur la date de remise des offres.

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.8 - Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude du Dossier de consultation des entreprises (DCE), les candidats transmettront leur demande, **au plus tard 8 jours** avant la date limite de remise des offres, une demande écrite par le biais du profil d'Acheteur de l'office

http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com

L'Acheteur aura jusqu'à **72 heures** avant la date limite de dépôt des offres afin d'apporter une réponse aux questions.

2.9 - Visite du site

La parfaite connaissance des lieux étant un élément déterminant de la qualité de leurs offres, les candidats devront pouvoir attester de la visite du site pour lequel ils remettent une offre. Il est précisé que cette visite est **obligatoire.**

Les candidats sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelques manière que ce soit, exercer une influence sur l'exécution, les délais et la qualité des travaux et ils s'engagent à les réaliser dans les règles de l'art, et ce, sans pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus.

La date et horaire de visite sont imposés : le mardi 29juin 2026 à 14h00
Rendez-vous à l'entrée du site.

Adresse :

Résidence Les Champs Philippe
15-17 avenue de Verdun
LA GARENNE COLOMBES

Merci de confirmer en amont votre présence au maitre d'œuvre :

MANERGY Habitat & équipements collectifs Île de France
Khadim SECK
01 43 97 93 49 / 06 58 62 02 17
kseck@manergy.fr

La remise d'un bon de visite contresigné par le candidat et le représentant de HAUTS-DE-SEINE HABITAT est obligatoire.

ARTICLE 3 - SOUS-TRAITANCE

Le futur Titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché sous réserve d'avoir obtenu de l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Le candidat doit impérativement indiquer la nature, l'importance des prestations qu'il entend sous-traiter ainsi que leur montant, conformément aux dispositions du Code de la commande publique relatives à la sous-traitance.

Lorsque la déclaration de sous-traiter intervient au stade de l'offre, la notification de l'accord-cadre à l'attributaire emporte l'acceptation par l'Acheteur des sous-traitants présentés et agrément de leur montant, conformément à l'article R. 2193-1 du Code de la commande publique.

Le Titulaire de l'accord-cadre conserve la faculté de présenter des sous-traitants à l'acceptation de l'Acheteur en cours d'exécution de l'accord-cadre.

En application de l'article R. 2193-10 du Code de la commande publique, le paiement direct ne pourra intervenir que pour des montants supérieurs à **600 euros TTC.**

Nota bene : Les candidats se présentant avec un sous-traitant peuvent répondre via le dispositif DUME et déclarer la sous-traitance en déposant le formulaire DC4 et les autres éléments de candidature demandés en pièces jointes de l'offre.

ARTICLE 4 - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET FINANCIER

4.1 - Forme juridique en cas de groupement d'opérateurs économique

Dans l'hypothèse d'un groupement économique aucune forme n'est imposée.

Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :

- ✓ En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
- ✓ En qualité de membres de plusieurs groupements.

La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.

Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société (rachat, fusion, acquisition, etc.) ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se

trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation, en proposant le cas échéant à l'acceptation un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

L'acheteur se prononcera sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des cotraitants présentés à son acceptation.

Le groupement pourra être soit solidaire, soit conjoint.

En cas de groupement conjoint :

- ✓ Le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour l'exécution du marché ;
- ✓ Le groupement sera tenu de renseigner à la partie de l'acte d'engagement relative au groupement.

4.2 - Retenue de garantie

Conformément à l'article R. 2191-33 du Code de la commande publique, une garantie de **5 %** sera appliquée sur les sommes due au titre d'acompte.

La retenue de garantie sera de **3 %** lorsque le Titulaire du présent marché public est une petite ou moyenne entreprise au sens des articles L. 123-16, L. 230-1, D. 123-200, D. 230-1, D. 230-2 du Code de commerce.

4.3 - Avance

Sur demande du Titulaire du marché, une avance pourra lui être accordée, si les conditions de l'article R. 2191-3 du Code de la commande publique sont réunies.

Le candidat devra indiquer dans son acte d'engagement s'il accepte ou s'il renonce au versement de l'avance.

4.4 - Prestations similaires

Hauts-de-Seine Habitat se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

ARTICLE 5 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement pour chaque candidat.

Il comprend les pièces suivantes :

- ✓ Le présent Règlement de la Consultation (R.C.) commun à tous les lots;
- ✓ L'Acte d'Engagement (A.E.) propre à chaque lot et leurs annexes :

- Annexe 1 : Confidentialité et protection des données personnelles sans traitement ;
- Annexe 2 : La Charte Déontologique ;
- Annexe 3 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour chaque lot ;
- Annexe 4 : Cadre du mémoire technique propre à chaque lot.
- Annexe 5 : Sous-Traitance (formulaire DC4) le cas échéant ;

✓ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots;

✓ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propre à chaque lot et leurs annexes :

- Annexe 1 lot 1 : Schema de principe -Etat projeté
- Annexe 2 lot 1 : Schema de principe -Etat existant
- Annexe 3 lot 1 : Schema d'implantation-Etat projeté
- Annexe 4 lot 1 : Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) / Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux (DPAT) ;

- Annexe 1 lot 2 : Repérage réseaux ECS
- Annexe 2 lot 2 : Pied de colonne ECS

✓ Le Cadre du bon de visite obligatoire (commun au 2 lots) : à remettre obligatoirement daté et signé par le candidat et le représentant d'Hauts-de-Seine Habitat ;

Les cadres DC1, DC2 et DC4 sont également fournis.

Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation de l'Office à l'adresse suivante :

http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com

ARTICLE 6 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature ou de l'offre par les candidats sont établis en langue française. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Tous les documents signés devront l'être par une personne habilitée à engager le candidat, avec indication du nom et de la qualité du signataire.

Les candidats devront produire un dossier complet, comprenant les pièces indiquées à l'article 6.1. : Pièces relatives à la candidature et à l'article 7.2.1. : Pièces relatives à l'offre.

6.1 - Pièces relatives à la candidature

Le candidat peut présenter sa candidature à l'aide du tableau Excel « présentation candidat » fourni au DCE

A l'appui de leur candidature, les candidats doivent produire les éléments suivants :

⇒ **Imprimé DC1** (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) **joint au DCE à compléter** dans sa version mise à jour disponible, ou document similaire reprenant toutes les informations demandées dans le DC1

⇒ **Imprimé DC2** (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) **joint au DCE à compléter** ou document similaire reprenant toutes les informations demandées dans le DC2

⇒ **Document(s) attestant des pouvoirs** des personnes habilitées à engager le candidat

⇒ **Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire**

⇒ **Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique, concernant les interdictions de soumissionner ;**

⇒ **Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché**, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (à remplir dans le DC2)

⇒ **Preuve d'une assurance pour les risques professionnels**,

⇒ **Présentation d'une liste des principaux travaux en lien avec l'objet du marché (travaux d'aménagement de locaux dans un contexte similaire) effectués au cours des cinq dernières années,** indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique,

- **Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres** de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché. En outre, l'entreprise candidate doit justifier des qualifications suivantes ou ***équivalentes*** :

  Pour le lot 1 : Production :

  - QUALIPAC

  - AIPR opérateur

  Pour le lot 2 : Distribution :

  - Qualibat 5112

Obligatoires pour les 2 lots :

- **Habilitation à intervenir à proximité de matériaux amiantés en sous-section 4 ;**

Les entreprises de création récente pourront justifier de leurs capacités professionnelles, techniques, et financières par tout moyen de preuve et notamment par la présentation des titres d'études ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables des prestations.

Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie, comportant les mentions prévues à l'article R3243-1 du Code du Travail ou les documents équivalents. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant

cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public.

6.2 – Modalité de dépôt des plis

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document.

Par application combinée des articles R. 2143-2 et R. 2151 5 du Code de la commande publique, les candidatures et offres reçues hors délai seront éliminées.

Cela étant dit, si un pli arrive (complet) après la date et l'heure limite fixée dans les documents de la consultation, même s'il est accessible dans l'espace de dépôt des plis du profil Acheteur, le pli est considéré comme hors délai et il doit être rejeté. Si la transmission du pli a commencé avant la fin du délai, mais s'est achevée après ce délai, et si une copie de sauvegarde a été reçue dans ce délai, elle doit être ouverte.

Conformément à l'article R. 2151-6 du Code susmentionné, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 2132-11 relatives à la copie de sauvegarde, les candidatures et offres sont transmises en une seule fois. Il est donc obligatoire de déposer un pli par dossier.

Il est interdit de déclarer les pièces une par une. Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement sera examinée.

L'ensemble du pli devra être exempt de tout virus informatique et devra être traité, à cette fin par le candidat, via un antivirus professionnel régulièrement mis à jour. Il en est de même pour tout autre fichier échangé dans le cadre des procédures de marché public. L'Acheteur pourra procéder à un archivage de sécurité de tout fichier contenant un virus informatique. Dès lors, celui-ci sera réputé n'avoir jamais été reçu.

En cas de modification au DCE, la date limite de réception des offres peut être reportée. Les candidats en seront alors avertis via la plateforme de dématérialisation.

Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier le candidat. La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.

ARTICLE 7 – SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES

7.1 – Critères de sélection des candidatures

La sélection des candidatures se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1, R. 2143-1 à R. 2143-4 du Code de la commande publique.

Les candidatures seront examinées au regard :

- ✓ De l'aptitude des candidats à exercer l'activité professionnelle ;
- ✓ De leur capacité économique et financière : chiffre d'affaires des 3 dernières années ;
- ✓ De leur capacité professionnelle et technique :

- ***Professionnelle*** : qualifications requises appréciées notamment à l'appui de plusieurs références sur des prestations similaires exécutées au cours des 5 dernières années, de certificats de qualification ou de titres professionnels.

    - En outre, l'entreprise candidate doit justifier les qualifications suivantes ou équivalentes :

Pour le lot 1 : Production :

- QUALIPAC

- AIPR opérateur

Pour le lot 2 : Distribution :

- Qualibat 5112

Obligatoires pour les 2 lots :

- **Habilitation à intervenir à proximité de matériaux amiantés en sous-section 4 ;**

Technique :

- Moyens humains ;
- Moyens techniques.

Lors de l'examen des candidatures, seront notamment éliminés :

- ✓ Les candidats se trouvant dans un cas d'interdiction de soumissionner fixés à l'article L. 2141-1 du Code de la commande publique.
- ✓ Les candidats qui, au cours des 3 années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnés par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve de la procédure prévue à l'article L2141-7 du code de la commande publique.
- ✓ Les candidats ne satisfaisant pas aux conditions de participation fixées au présent règlement de consultation (ou qui n'auront pas produit dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur).
- ✓ Les candidats dont l'expérience ou les capacités professionnelles, techniques ou financières apparaitraient insuffisantes ou sans rapport avec le besoin exprimé,
- ✓ Les candidats en redressement judiciaire en cours de période d'observation ou dont le plan de continuation est inférieur à la durée d'exécution du marché.
- ✓ Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces administratives demandées.

Si les candidats s'appuient sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (Article R2.143-12 du code de la commande publique). Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

Si le candidat s'appuie sur les capacités de sous-traitants, il devra joindre au dossier d'offre un « acte spécial » d'agrément d'un sous-traitant *(cf. formulaire DC4).*

7.2 - Présentation et jugement des offres

7.2.1 - Pièces relatives à l'offre

⇒ **Un Acte d'Engagement (AE) pour chaque lot** : cadre ci-joint à compléter, **dater et signer électroniquement** par les représentants qualifiés de toutes les entreprises concurrentes ayant vocation à être titulaire du marché (sous peine de rejet de l'offre) et ses annexes,

⇒ **Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP.) commun à tous les lots,** accepté sans aucune réserve ni modification, du fait de la signature de l'acte d'engagement,

⇒ **Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de chaque lot,** et ses annexes acceptées sans aucune réserve ni modification, du fait de la signature de l'acte d'engagement,

⇒ **La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) sous format EXCEL pour chaque lot**, conforme au cadre du DCE : tous les articles de prix seront complétés en détail et ce dans le respect du cadre, sous peine d'irrégularité.

⇒ **Le Bon de visite (commun au 2 lots)** : à remettre obligatoirement **daté et signé par le candidat et le représentant d'Hauts-de-Seine Habitat.**

⇒ **Un mémoire technique,** cadres ci-joints à compléter, **contenant l'ensemble des sous-critères de la Valeur technique** énoncés à l'article 7.2.2 du présent Règlement de Consultation

⇒ Un **calendrier prévisionnel enveloppe travaux et coordination réception/livraison du candidat**

7.2.2 – Critères de jugement des offres

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R. 2152-7 du code de la commande publique.

Une note sera attribuée par critère, le total des notes des critères de chaque proposition permettant d'opérer un classement objectif des entreprises candidates. Afin d'affiner l'analyse, ces notes seront pondérées en fonction de l'importance de chacun des critères, de la façon suivante.

Ainsi, l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères et sous-critères énoncés ci-dessous :

Lot 1 : Production

CRITERES Pondération	SOUS-CRITERES		Pondération
1) Prix Global et Forfaitaire	Montant total acte d'engagement Note = (Offre la moins disante / offre étudiée) x note maximale	**Note sur 100 points**	**60 %**
2) Valeur technique de l'offre	1/ Méthodologie d'exécution des travaux Phase préparatoire et administrative (16 points) En exécution sur site avec prise en compte des contraintes du site (24 points)	**Note sur 40 points**	**40 %**
	2/ Organisation de l'équipe affectée à l'opération	**Note sur 20 points**	
	3/ Délais d'exécution Planning chantier (16 points) Moyens supplémentaires pour garantir les délais (4 points)	**Note sur 20 points**	

	4/ Mesures d'hygiène, communication, sécurité et proposition pour réduire l'impact environnemental sur le chantier Communication (6 points) Hygiène (5 points) Sécurité (5 points) Réduction de l'impact environnemental du chantier avec exemples concrets mis en œuvre sur des chantiers similaires (4 points)	**Note sur 20 points**	

Lot 2 : Distribution

CRITERES Pondération	SOUS-CRITERES		Pondération
1) Prix Global et Forfaitaire	Montant total acte d'engagement Note = (Offre la moins disante / offre étudiée) x note maximale	**Note sur 100 points**	**60 %**
2)Valeur technique de l'offre	1/ Méthodologie d'exécution des travaux - Phase préparatoire et administrative (8 points) - En exécution sur site avec prise en compte des contraintes du site (32 points)	**Note sur 40 points**	**40%**
	2/ Organisation de l'équipe affectée à l'opération	**Note sur 20 points**	
	3/ Délais d'exécution - Planning global du chantier (8 points) - Planning d'intervention dans un logement type (8 points) - Moyens supplémentaires pour garantir les délais (4 points)	**Note sur 20 points**	
	4/ Mesures d'hygiène, communication, sécurité et proposition pour réduire l'impact environnemental sur le chantier - Communication (6 points) - Hygiène (5 points) - Sécurité (5 points) - Réduction de l'impact environnemental du chantier avec exemples concrets mis en œuvre sur des chantiers similaires (4 points)	**Note sur 20 points**	

- **Offre anormalement basse**

Conformément aux articles L. 2152-5 à L. 2152-6 du Code de la Commande Publique, si l'offre d'un candidat paraît anormalement basse, Hauts-de-Seine Habitat procèdera à sa détection. Le candidat

devra être en mesure de fournir toutes précisions et justifications de nature à expliquer le(s) prix proposé(s).

En cas d'absence de justification ou en cas de justification ne permettant d'expliquer le(s) prix de manière satisfaisante, l'offre du candidat sera rejetée.

ARTICLE 8 - NEGOCIATIONS

8.1 - Principes et modalités de négociations

Le Pouvoir adjudicateur décide de l'opportunité d'engager ou non des négociations. Il se réserve la possibilité de négocier avec **les 3 candidats arrivés en tête pour chaque lot** à l'issue de la première analyse au regard des critères énumérés ci-dessus.

La négociation peut prendre la forme d'une rencontre directe ou d'un simple échange de courrier électronique (plateforme profil Acheteur).

En cas de nouvelle proposition dans le cadre d'une négociation, le candidat retenu sera invité à compléter, dater un nouvel acte d'engagement et élément financier (DPGF), afin de les mettre en harmonie avec sa dernière proposition financière et/ou technique.

Les candidats invités à négocier seront informés par écrit (via la plateforme DEMATIS). Ce courrier électronique précisera les caractéristiques de la négociation (date, forme, éventuellement le lieu de la négociation, son objet, la durée de celle-ci, etc.).

La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité, et peut concerner l'ensemble des éléments d'appréciation des offres, compte tenu des critères de jugements rappelés ci-dessus ainsi que l'ensemble des aspects juridico-administratif. La négociation ne peut aboutir ni à modifier l'objet du marché, ni à amender le cahier des charges de la consultation, lequel est déclaré intangible dans ses éléments substantiels.

La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment la proposition financière du candidat.

Plus précisément, la négociation portera sur toutes les clauses financières notamment celle relative à la révision du prix.

Si un candidat fait valoir qu'un élément de son offre relève du secret industriel et commercial, le Pouvoir adjudicateur s'engage à la discrétion et à la protection dudit secret, par la non-divulgation.

Il n'est pas envisagé de tours successifs de négociation avec élimination. Toutefois, si nécessaire, une re-consultation de l'ensemble des entreprises est possible selon les mêmes modalités.

8.2 - Conclusion des négociations

Il appartient au Pouvoir adjudicateur de décider la clôture des négociations. La date limite de remise des offres définitives après négociations est communiquée aux candidats au cours des négociations et figure sur le compte-rendu. Le délai de validité des offres prévu à l'acte d'engagement court à compter de cette nouvelle date limite.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES

L'Office impose, aux entreprises souhaitant soumissionner à la présente consultation, la transmission par voie électronique de leur candidature et de leur offre**.**

Les offres pourront être envoyées sur la plateforme de dématérialisation de l'Office à l'adresse suivante, avant les dates et heure limites de réception :

http://hautsdeseine-habitat.e-marchespublics.com

Pour rappel, l'ensemble des pièces énoncées aux article 6 et 7 devra être disponible sur la plateforme ***au plus tard à la date et l'heure limites de réception*** indiquées sur la page de garde du présent document sous peine d'élimination (réception de plis hors délai).

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique (heure locale de l'Acheteur).

9.1 - Prérequis techniques

Les candidats ayant décidé de transmettre leur pli via le profil d'Acheteur précité sont invités à vérifier qu'ils disposent des prérequis techniques les plus récents, nécessaires à l'utilisation de la plateforme :

http://www.e-marchespublics.com/prerequis.

Un **autotest complet** vous permet, depuis votre espace privatif (rubrique « Aide/Prérequis »), de vérifier en quelques clics la compatibilité de son poste avec la plate-forme, puis de réaliser de bout en bout un dépôt fictif sur la plate-forme. Il est conseillé de procéder à ce test au minimum 48 heures avant la date limite de remise des plis.

Il est vivement recommandé de déposer le pli en ligne au minimum 24 heures avant la date limite de dépôt.

Les configurations informatiques étant par nature évolutives, un dépôt réalisé avec succès n'exonère pas les candidats de respecter ces principes de précautions pour les dépôts suivants.

9.2 - Signature électronique

Les documents dont la signature est obligatoire doivent être revêtus d'une **signature électronique conforme aux exigences exposées au point des prérequis techniques ci-avant évoqués**. Les candidats peuvent également se référer à la rubrique « *Signer électroniquement les marchés publics* » du Guide de la dématérialisation des marchés publics édité par le Ministère de l'économie et des finances, joint au DCE.

Il est impératif de prévoir un délai de 1 à 2 semaines pour obtenir ce type de certificat (préparation des pièces, acquisition, installation…)

9.3 - Assistance

En cas de problème pour télécharger le dossier ou déposer son pli, il convient de contacter le support technique de la plateforme au numéro suivant : **01 72 36 55 48**

Attention, le support téléphonique n'intervient plus dans la dernière heure d'une procédure

9.4 - Sécurité

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

9.5 - Copie de sauvegarde

Le candidat peut effectuer un second dépôt de sa candidature et offre, sur le profil Acheteur, à titre de copie de sauvegarde. Ces dernières seront remises par tous moyens appropriés permettant de garantir la date de réception et la confidentialité des offres, impérativement au plus tard à la date et l'heure indiquées en page de garde.

Cette copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans *trois circonstances précises*, à savoir :

- ✓ Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures et offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
- ✓ Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pas pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencée avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

- ✓ Lorsque la candidature ou l'offre n'a pas pu être ouverte par l'Acheteur.

ARTICLE 10 – ATTRIBUTION

10.1 - Classement des offres et attribution

L'offre qui obtiendra le plus de points sera retenue à titre provisoire en attendant que les candidats produisent les éléments énumérés infra (« vérification des conditions de participation »).

En cas d'égalité de points, le critère 1 prévaudra pour départager les candidats, puis le critère 2.

Hauts de Seine Habitat - OPH se réserve à tout moment le droit de ne pas donner suite à la consultation pour motif d'intérêt général.

10.2 - Vérification des conditions de participation

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les éléments suivants :

A. Conformément aux articles R 2143-3 à R 2143-12 du Code de la Commande Publique, le marché ne pourra être attribué que si le candidat concerné produit, dans le délai qui sera fixé ultérieurement par l'Office, les documents ci-après listés.

a. Cotisations sociales et fiscales

Les documents attestant que l'attributaire ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner mentionné au code de la commande publique sont les suivants :

b. En matière fiscale

- Le certificat attestant de la **régularité fiscale** de l'opérateur, en cours de validité et délivré par l'administration fiscale dont relève le demandeur.

c. En matière sociale

- Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions et datant de moins de 6 mois (**attestation de vigilance URSSAF, MSA, etc.**).

- (*Entreprise de plus de 20 salariés*) Le certificat attestant de la régularité de la situation de l'employeur au regard de **l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés** prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du Code du travail délivré par l'Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L.5214-1 du Code du travail.

- La production d'un **extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K bis, un extrait d'immatriculation RNE** ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion, étant considéré comme une preuve suffisante.

En tout état de cause, lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il doit produire la copie du ou des jugements prononcés.

d. Le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail

Et notamment :

- La **liste nominative des salariés étrangers employés,** soumis à l'autorisation de travail mentionnée au titre du code du travail, précisant pour chaque salarié : sa nationalité, sa date d'embauche, le type ainsi que le type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail et la date de fin de validité dudit titre.
  S'il n'emploie pas de salariés étrangers pour la réalisation des prestations, l'attributaire pressenti fournit une déclaration sur l'honneur **dûment signée** par laquelle il atteste ne pas avoir recours à ces salariés.

Selon les pièces déjà transmises par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché et toujours en cours de validité, l'acheteur ne sollicitera le candidat que pour les pièces manquantes.

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra, dans le même délai, produire ces mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants.

B. L'attestation d'assurance responsabilité civile et/ou décennale

C. Déclaration sur l'honneur

Le candidat (seul ou en groupement) retenu devra déclarer sur l'honneur que lui et, le cas échéant, ses cotraitants et/ou ses sous-traitants :

- ✓ N'est (ou ne sont) pas un ressortissant russe ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi sur le territoire russe ;
- ✓ N'est (ou ne sont) pas détenu(s) à plus de 50 %, et de ce manière directe ou indirecte, par une entité établie sur le territoire russe ;
- ✓ N'est (ou ne sont) pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur instruction d'une entité établie sur le territoire russe ou d'une entité détenue à plus de 50 % par une entité elle-même établie sur le territoire russe.

L'attributaire déposera ses attestations et pièces sur la plateforme en ligne sécurisée mise à disposition gratuitement à l'adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com

Il pourra toutefois, les adresser au pouvoir adjudicateur, mais il devra privilégier le dépôt sur la plateforme e-Attestations.

A ce titre, E-Attestations.com s'engage à mettre en place toutes les procédures nécessaires pour assurer la confidentialité et la plus grande sécurité des données qui lui seraient communiquées ou auxquelles elle pourrait accéder conformément au règlement RGPD.

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français

Si le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché ne peut produire les documents demandés ci-dessous dans le délai imparti, son élimination sera prononcée et le candidat dont l'offre sera classée immédiatement après sera retenu (cf. article R. 2144-7 du Code de la commande publique).

ARTICLE 11 – ECHANGES DU POUVOIR ADJUDICATEUR AU CANDIDAT

Pendant la procédure de passation du marché, le Pouvoir Adjudicateur communiquera avec les candidats via :

- ✓ La plateforme de dématérialisation.

En phase exécution le pouvoir adjudicateur pourra communiquer avec les candidats via :

- ✓ La plateforme de dématérialisation ;
- ✓ Courriel ;
- ✓ Courrier simple et/ou courrier recommandé avec accusé réception.

ARTICLE 12 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Il est rappelé que :

Les données recueillies dans le cadre de la présente consultation font l'objet d'un traitement informatique destiné précisément à l'attribution du marché public afférent, puis au suivi de son exécution. Le responsable de ce traitement est Hauts-de-Seine habitat

Ces opérations de traitement seront plus particulièrement effectuées sous le contrôle de son délégué à la protection des données personnelles, que vous pouvez contacter, pour exercer vos droits ou pour toute question sur ce traitement de vos données, par courriel à l'adresse électronique suivante :

dpo@hdshabitat.fr

Ou par voie postale à l'adresse suivante :

DPD - Hauts-de-Seine Habitat - 45 rue Paul Vaillant - 92300 LEVALLOIS-PERRET

La base légale de ce traitement est sa nécessité à l'exécution des mesures précontractuelles procédant des actes de candidatures des personnes concernées (article 6.1 b du RGPD).

Ces données ne seront pas utilisées à une autre fin que celle surexposée. Les destinataires de ces données sont les membres du personnel de l'OPH chargés de la gestion de marchés publics et le cas échant, les prestataires ayant vocation à intervenir dans la procédure de passation dudit marché public présentant toutes les garanties requises au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Ces données seront conservées durant toute la durée nécessaire à la passation du marché public et selon les délais légaux en vigueur. Elles pourront ensuite faire l'objet d'un archivage sur un support informatique distinct dont l'accès sera restreint et effectué conformément aux délais de prescription légaux applicables aux documents des dossiers de marchés publics.

Conformément à la réglementation relative à la protection des données et notamment au Règlement général sur la protection des données (Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016), les candidats bénéficient à tout moment, dans le cadre du présent traitement, du droit d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, du droit à leur rectification ou leur effacement, du droit à la portabilité ou à la limitation du traitement de leurs données.

Pour exercer ces droits, ils pourront adresser directement leur demande par courrier postal au siège de l'Office ou par courriel (coordonnées précitées) au Délégué à la Protection des Données. S'ils estiment, par ailleurs, après cette prise de contact, que leurs droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le traitement n'est pas conforme aux règles de protection des données, il leur sera possible d'adresser une réclamation à la CNIL. »

Dans le cadre de cette Consultation, l'Office envisage de contracter avec un Titulaire qui aura vocation à traiter des données à caractère personnel non sensible.

Il est rappelé à ce titre que le TITULAIRE s'engage à respecter les obligations prévues au titre du RGPD notamment celles figurant en annexe 1 de l'Acte d'engagement.

ARTICLE 13 - LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, la loi française est seule applicable.

13.1 - Médiation

En cas de litige ou de désaccord qui pourrait survenir notamment quant à l'interprétation ou l'exécution du marché objet de la présente consultation, et avant toute saisine des juridictions

compétentes, les parties feront leurs meilleurs efforts pour trouver une solution amiable. Dans ce cadre elles pourront utilement saisir le Médiateur des entreprises.

Le litige pourra également faire l'objet d'une saisine du Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 5, rue Leblanc, F-75911 Paris Cedex, dans les conditions définies réglementairement.

Conformément à l'article L. 2197-3 du Code de la Commande Publique, la saisine du médiateur des entreprises ou d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu'à la notification du constat de clôture de la Médiation des entreprises ou la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du Comité.

13.2 - Contentieux

En cas de contentieux, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est compétent en la matière.

Tribunal Administratif de Cergy Pontoise
2/4 boulevard de l'Hautil
95 027 – CERGY PONTOISE cedex
Tel : 01.30.17.34.00 / Fax : 01.30.17.34.59
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Télérecours

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA ;
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat) ;
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.